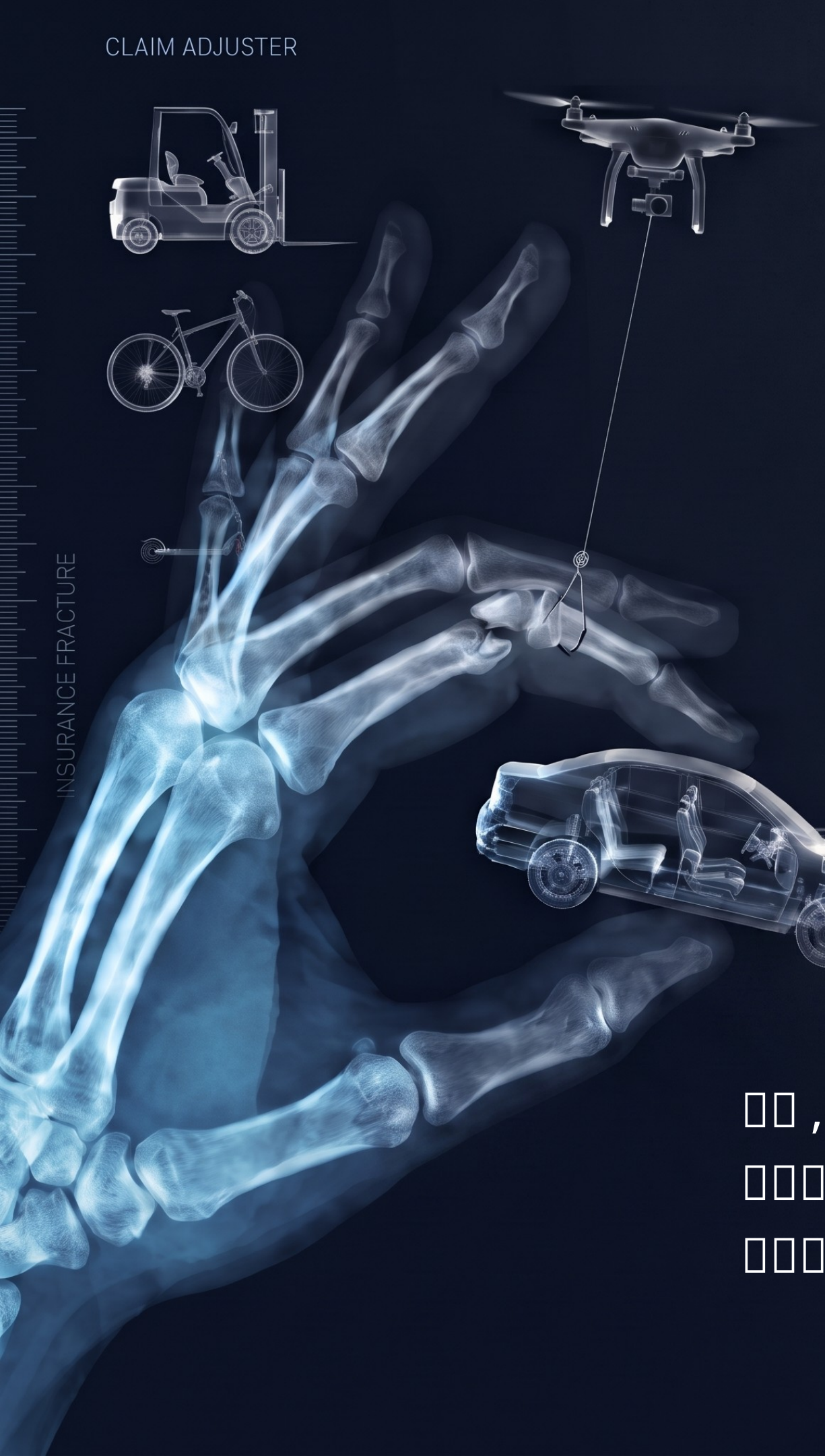

배상책임보험의 시대

: 책임을 묻는 사회 , 누가 물어줄까 ?

누가 , 어떤 법적 근거로 ,

얼마만큼의 책임을

부담하는가

01. 사고 시점이 가르는 보험의 영역

작업 중 사고 vs 작업 완료 후 사고

- 에어컨 설치 중 공구를 떨어뜨려 물건 파손

  → 작업 중 사고로 ‘영업배상책임보험’ 영역

- 설치 완료 후 시공 하자로 누수 피해 발생

  → 완성작업 위험인 ‘생산물배상책임보험’ 영역

※ 의사 • 변호사 • 건축사 등 전문직의 업무상 과오 • 실수는 전문직업인배상책임보험으로 담보

02. 배상 법리의 출발 : 불법행위책임

원칙은 피해자 입증 , 실무는 특수불법행위

- 일반 불법행위책임 (민법 제 750 조)

  → 피해자가 가해자의 고의 · 과실 및 인과관계 입증

- 실무 핵심 특수불법행위 (민법 제 755~758 조)

  → 직원 과실 (사용자책임), 시설 하자 (공작물책임),

  미성년 자녀 사고 (감독자책임) 등 별도 규율

※ 자배법 (자동차 인명사고)• 제조물책임법 등 특별법은 피해자의 입증부담을 대폭 완화

03. 불법행위 vs 채무불이행의 차이

같은 사고라도 어떤 법리를 쓰느냐가 핵심

- 불법행위책임 (계약 무관 일반 사고)

  → '피해자'가 과실 입증 / 안 날부터 3 년 시효

- 채무불이행책임 (호텔 보관 차량 도난 등 계약관계)

  → '채무자'가 무과실 입증 / 민사 10 년 (상사 5 년) 시효

※ 두 책임이 동시에 성립 (책임경합) 할 때 입증책임과 소멸시효에 따라 실무 결과가 달라짐

04. 실무 핵심 정리 & 무료 상담 안내

알고 대처해야 내 권리를 지킵니다

- 배상책임의 본질 :

① ㉓ 법적 근거로 ③ 어얼떤마만큼 책임지는가

- 보험시장의 정보 비대칭 해소를 위해 무료 기초 상담
  및 희망 시 사안에 맞는 관련 분야 전문가 연결 진행

[손해사정사 소비자선임권 활용 유의사항]

- 자동차보험 , 분쟁 없이 지급되는 보험금 등 감독규정상
  제외 대상을 뺀 보험은 소비자가 직접 손해사정사 선임 가능
- 반드시 ‘보험금 청구 (접수) 전’ 먼저 상담 후 접수하세요 !
  상세 판례 칼럼은 프로필 링크 (브런치) 에서 확인하세요